



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/6/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: 008632.989.25-7
REPRESENTANTE: Jose Eduardo Bello Visentin (OAB/SP 168.357)
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Vargem
ASSUNTO: Representação formulada em face do Edital do Pregão Presencial nº 26/2025, certame voltado à contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de *software* pelo período de 12 meses, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da Prefeitura e da Câmara Municipal.
ADVOGADOS: Diego Mangolim Acedo (OAB/SP 278.472) e Roberta Karla Inacio (OAB/SP 343.067).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO. LICITAÇÃO PROCESSADA EM FORMATO PRESENCIAL. EXCEÇÃO FUNDAMENTADA NA NORMA DE REGÊNCIA. REUNIÃO DE MÓDULOS POSSIVELMENTE INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARCELAS DE RELEVÂNCIA. HIPÓTESES QUE NÃO EVIDENCIAM INDEVIDA RESTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE EM RECORRER. INCONSISTÊNCIA NO TEXTO EDITALÍCIO. OMISSÃO SOBRE O VOLUME DE DADOS EXISTENTES. SOBREPOSIÇÃO DOS PRAZOS E MÉTODO DE PAGAMENTO DAS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OMISSÃO SOBRE A ESTIMATIVA DE SERVIDORES A SEREM TREINADOS POR ÁREA E ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE REGRAS PARA A AFERIÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

José Eduardo Bello Visentin, Advogado inscrito na OAB/SP sob nº 168.357, impugnou o Edital do Pregão Presencial nº 26/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Vargem visando à contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de *software* pelo período de 12 meses, incluindo conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da Prefeitura e da Câmara Municipal.



O Representante contestou, inicialmente, a realização do Pregão em formato presencial sem a devida justificativa, situação que, no seu entender, seria oposta ao art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece o formato eletrônico como preferencial.

Também questionou a reunião de sistemas que não necessariamente se integrariam (tais como: peticionamento eletrônico; controle de cemitério; administração de frotas; gestão de ensino; gestão de saúde pública e outros), assim como serviços de hospedagem, sem permitir subcontratação.

Apontou que os subitens 3.11 e 7.3.3 do Edital, ao exigirem plano de recuperação homologado caso a certidão seja positiva, indiretamente demandariam certidão de recuperação judicial, contrariando recentes decisões desta E. Corte.

Criticou o subitem 7.3.2 do Edital por exigir atestado de capacidade técnica sem especificar as parcelas de maior relevância, providência obrigatória nos termos do art. 67, §1º, da Lei 14.133/2021.

Além disso, reclamou do teor dos subitens 12.1 e 12.2 do Instrumento Convocatório, que exigem motivação para manifestação de interesse em interpor recurso administrativo, por se tratar de regra não prevista na norma vigente.

Outro vício consistiria na existência de incongruências no texto editalício, tais como prazos divergentes para assinatura do contrato (3 dias úteis no item 14.1 e 5 dias no Anexo I) e pagamentos (15 dias no Anexo I e 28 dias no Anexo IX), bem como disposições conflitantes sobre índices de reajuste (IPCA-IBGE no Anexo I e IGP-DI no Anexo IX).

Criticou a falta de informação sobre o volume de dados a serem convertidos, considerados essenciais para elaboração das propostas.

Reclamou da previsão de pagamento pelo licenciamento durante o período de implantação (60 dias), sem disponibilização efetiva dos sistemas, por caracterizar mau uso do dinheiro público.



Também se queixou da falta de detalhamento sobre a quantidade de servidores a serem treinados por sistema/área.

Apontou, mais ainda, a insuficiência de regras para a prova de conceito, tais como prazos, infraestrutura e percentual de funcionalidades a serem demonstradas.

Considerou indevida a exigência de que apenas parte dos sistemas funcione em ambiente *desktop* e *web*, sem justificativa.

Por fim, entendeu desarrazoada a designação da Secretaria de Educação para gerir um contrato que engloba módulos afetos a diversas áreas sem relação com o ensino.

Pediu, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Vislumbrando indícios de irregularidades, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 14/5/2025.

Notificada, a Prefeitura Municipal de Vargem compareceu aos autos admitindo impropriedades na redação das cláusulas que tratam sobre prazos de assinatura do contrato, pagamentos e aplicação de índices de reajuste, como também anunciou que promoverá adequação das questões afetas ao órgão que será responsável pela gestão do contrato e à ambientação híbrida dos sistemas (*web* + *desktop*), passando a adotar unicamente o ambiente *web*.

Defendeu a higidez das demais cláusulas e condições questionadas, tendo em vista que concordes com a legislação de regência.

Os autos seguiram para a ATJ, que se manifestou conforme o entendimento de suas Unidades de Engenharia, Jurídica e i. Chefia no sentido da procedência parcial da Representação.

Em síntese, seriam procedentes as críticas direcionadas às: falta de previsão dos serviços passíveis de subcontratação; inconsistências



redacionais; regras que disciplinam as etapas e prazos da prestação dos serviços; ausência de informação sobre o volume de dados relativamente ao serviço de hospedagem; falta de indicação do quantitativo de servidores a serem treinados por área/órgão e /ou sistema; ausência de regras para a prova de conceito; exigência de apresentação de motivos para interposição de recursos administrativos; impropriedade na designação do gestor do contrato; e exigência de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial.

Ressalvou a Vertente Econômica, entretanto, não vislumbrar anomalia no cotejo dos subitens 3.11 e 7.3.3 do Edital, que tratam da exigência de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, divergindo neste aspecto, ao concluir pela improcedência da questão.

A manifestação da Chefia de ATJ manteve-se alinhada à opinião da Unidade de Jurídica, pela procedência desse aspecto impugnado.

O d. MPC convergiu em igual conclusão, propondo, adicionalmente, a aplicação da pena pecuniária prevista no art. 104, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 709/193, tendo em vista o descumprimento de parte das determinações endereçadas à Prefeitura por ocasião da ordem de suspensão do certame

É a síntese do necessário.

MRL



VOTO

Alguns pontos suscitados pelo Representante afiguram-se de efetiva controvérsia, suficiente para determinar a retificação do Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, merecem retificação as cláusulas que tratam dos prazos de assinatura do contrato, pagamentos e aplicação de índices de reajuste, como também da previsão da Secretaria de Educação como gestora do contrato e da ambientação híbrida dos sistemas, cujas inconsistências e contradições foram prontamente reconhecidas pela Prefeitura.

De igual modo, a exigência de motivação antecipada de interesse recursal constante dos subitens 12.1 e 12.2 extrapola os parâmetros traçados pelo artigo 165, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, do qual se depreende que a mera manifestação da intenção de interpor recurso administrativo prescinde da exposição dos fundamentos do inconformismo, sendo suficiente a declaração expressa e tempestiva do interesse em recorrer, a ser realizada de forma imediata ao término da sessão pública, sob pena de preclusão.

Também despropositada a redação dos subitens 3.11 e 7.3.3 do Edital, ao exigir a apresentação do plano de recuperação judicial ou extrajudicial, por configurar medida que suscita incompatibilidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece, de modo taxativo, a faculdade de se requisitar de "certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante" (art. 69) para aferição da econômico-financeira da empresa, não contemplando, em seu âmbito de incidência, os institutos da recuperação judicial ou extrajudicial.

A respeito dos critérios de avaliação do *software* no âmbito da prova de conceito, impróprio que na demonstração prática seja exigido o atendimento da integralidade do conteúdo do Termo de Referência, ensejando



que todos os interessados tenham que providenciar, antecipadamente à disputa, sistemas com todas as funcionalidades desejadas na execução.

Ademais, muito embora a Prefeitura tenha mencionado em seus esclarecimentos que a avaliação dos sistemas seguirá regras dispostas no Edital, não há no texto convocatório qualquer informação daí decorrente.

Conforme sopesado pela Assessoria Técnica especializada:

A Representada alegou que as especificações para a prova de conceito estão nos itens 13 e 20.1 a 20.7 do Edital. Estes detalham aspectos como o objetivo da demonstração (garantir atendimento às exigências técnicas), a condução (Pregoeiro com apoio técnico), o fornecimento de equipamentos (licitante), a ordem de avaliação (seguindo o TR), a lavratura de Ata, com possibilidade de apontamentos pelos licitantes, a responsabilidade pelos custos (licitante), e a regra para adjudicação baseada no atendimento a 90% das funcionalidades (com os 10% restantes a serem desenvolvidos até o final da implantação).

A despeito das alegações apresentadas, os subitens de 20.1 a 20.7 citados nas justificativas simplesmente não existem no edital. Ao que tudo indica, a Representada se esqueceu de disciplinar as regras para a demonstração técnica dos sistemas ofertados.

Pertinente, portanto, que a Representada esclareça o procedimento de demonstração e avaliação das funcionalidades do sistema, definindo, com razoabilidade, requisitos mínimos para demonstração (tais como prazos e percentual de funcionalidades) e critérios objetivos de evidenciação de qualidade.

Procedente, mais ainda, a crítica atribuída à omissão da estimativa do pessoal que haverá de participar da etapa de treinamento e capacitação ao uso do sistema, conforme área e órgão, haja vista que os serviços também se estenderão à Câmara Municipal.

Tratando-se de elemento integrante da equação financeira das propostas, interessa que tal variável venha deduzida no Instrumento convocatório, até como forma de garantir a proporcionalidade entre a remuneração prevista e a efetiva execução.

Acolhendo as ponderações da ATJ, penso também adequado que a Prefeitura ofereça informações acerca do volume de dados existentes,



sobretudo por configurar variável que tende a impactar o custo dos serviços de hospedagem.

A preocupação acerca da possibilidade de configuração de situação antieconômica é pertinente, uma vez que a redação do Edital autoriza a conclusão quanto à possível materialização de pagamentos pelos serviços de manutenção dos módulos antes mesmo de estarem implantados, ao prever que os dispêndios ocorram em 12 parcelas mensais, compreendendo toda a vigência do ajuste, não obstante a possibilidade de que a implantação integral do sistema possa se estender por até 60 dias.

Ressalvando a hipótese de o objeto vir a ser adjudicado à atual prestadora dos serviços, circunstância na qual é plausível a imediata implantação de todos os módulos, não se justifica o pagamento correspondente à manutenção de sistema que ainda não tenha sido implantado.

Assim, cabe instar a Prefeitura a reavaliar as unidades de medida de cada serviço, uma vez que os serviços de implantação são de escopo, inexistindo relação entre o prazo máximo para a execução, estabelecido em dias, e a correspondente medição, que supostamente se pretenderia realizar a cada mês.

Em razão disso, incumbe à Administração estipular formato de remuneração condizente com método objetivo e adequado para medir o andamento de cada serviço, para que não haja o risco de pagamentos por atividades que não foram efetivamente prestadas.

Sobre a composição do objeto, acompanho a abordagem da ATJ, que constatou que o mercado efetivamente dispõe de soluções integradas como no caso presente, não se cogitando aglutinação indevida dos módulos licitados.

Sobre esse aspecto, entretanto, reside outra preocupação. É que a reunião de serviços de licenças de *softwares* com o fornecimento de “Data Center”, matéria reiteradamente condenada por este E. Tribunal, por envolver parcelas usualmente oferecidas por empresas que detêm diferentes expertises



dentro do mercado da Tecnologia da Informação, o que tende a implicar indevida restrição.

Em situações análogas nossa jurisprudência tem considerado que tal ressalva pode ser superada quando expressamente viabilizada a subcontratação dos serviços de “Data Center”, tendo em vista o aproveitamento eficiente das oportunidades de mercado e a ampliação do universo competitivo.

Incumbe à Administração, portanto, conformar o Instrumento a esse entendimento, devendo aproveitar a oportunidade, inclusive, para assegurar que essa parcela do objeto não configure requisito obrigatório quando da aferição da qualificação técnica.

A respeito da ausência de indicação de parcelas de maior relevância para fins de aferição da qualificação técnica, atribuo integral sentido à abordagem empreendida pela ATJ, corroborada pelo d. MPC, compreendo que tal comprovação se apresenta proporcional à natureza técnica do objeto, voltado à execução sinérgica de solução completa, evitando-se o risco de se contratar fornecedores sem experiência em projetos integrados.

Como bem elucidou aquela Assessoria:

Tem razão a Representada ao destacar que a definição de parcelas de maior relevância depende das peculiaridades do objeto. [...] No caso em exame, busca-se o licenciamento de uso de um sistema integrado, mediante a prestação de serviços correlatos, os quais são corriqueiros para as empresas do ramo. De se ressaltar que a regra, tal qual estipulada no edital, em termos genéricos, não traz qualquer embaraço à participação dos potenciais interessados.

A única ressalva a se fazer é que a regra combatida não oferece qualquer critério objetivo para a análise dos atestados que serão apresentados na fase de habilitação. Desse modo, ela é inócua, pois nenhum atestado poderá ser rejeitado, a menos que indique a prestação de serviços muito discrepante daqueles requeridos.

Portanto, considera-se a crítica improcedente.

Verifico que a cláusula criticada expressamente permite a aferição de habilidades de natureza similar ao objeto da contratação, em quaisquer quantidades, não estabelecendo, com isso, a especialidade que a



jurisprudência sumulada da Corte repele, a qual não admite como parâmetro de avaliação de aptidão a experiência pretérita na execução de serviço cuja especificidade gera entre as licitantes fator de distinção desarrazoado.

Tendo isso em perspectiva, reputo improcedente a questão, cabendo aqui consignar alerta à Administração Municipal sobre o alcance a ser exercido quando da análise dos Atestados, a fim de que não seja dissociada da generalidade empregada no texto editalício.

Por fim, não procede a queixa atribuída à adoção do Pregão em formato presencial, porque fundamentada na Lei nº 14.133/21, que excepciona os Municípios com até 20.000 habitantes a adotarem a forma eletrônica, nos moldes do disposto no seu art. 176, II, caso do Município de Vargem.

Nessa conformidade, **acolhendo as manifestações da ATJ e do d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação apresentada por José Eduardo Bello Visentin, determinando à Prefeitura Municipal de Vargem que retifique a redação de seu Edital, a fim de: a) corrigir as inconsistências e contradições verificadas nas disposições que definem prazos para assinatura do contrato e pagamentos, aplicação de índices de reajuste, previsão do órgão responsável pela gestão do contrato e ambientação híbrida dos sistemas; b) adequar a redação das condições de interposição de recurso administrativo, especificamente os subitens 12.1 e 12.2, aos exatos termos do artigo 165, § 1º, inciso I, e § 2º, da NLLC; c) suprimir a exigência de apresentação do plano de recuperação judicial ou extrajudicial; d) aprimorar as regras concernentes à prova de conceito, a fim de que a aferição da amostra do sistema ofertado se limite ao essencial para atendimento das finalidades almejadas, atendo-se ao uso de critérios objetivos de avaliação; e) informar o quantitativo do pessoal que haverá de participar da etapa de treinamento e capacitação ao uso do sistema, conforme área e órgão; f) assegurar o acesso à informação acerca do volume de dados existentes; g) estipular formato de remuneração condizente com método objetivo e adequado para medir o andamento da etapa de implantação e dos serviços de licenciamento,**



para que não haja o risco de pagamentos por atividades que não foram efetivamente prestadas; e, h) permitir expressamente a subcontratação dos serviços de “Data Center”.

Acolhido este entendimento, devem Representante e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, especialmente no que se refere ao alerta endereçado à Prefeitura de Vargem no corpo do Voto.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro